رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٢٣٤ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٨٠٠ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/٣٠هـ

المَوضُوعَاتْ

غرامات - تجارية - حماية منافسة - الاتفاق على رفع الأسعار وتحديد الكميات - ثبوت المخالفة - حجية البريد الإلكتروني - حجية محضر التحقيق - التوجيه بالتنسيق مع الجهة المختصة حال تغريم المنشآت الصناعية - انتفاء حوكمة التنسيق.

مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المنافسة المتضمن معاقبتها بالغرامة المالية؛ لمخالفة النظام - تضمن النظام حظر الممارسات التي من شأنها الإخلال بالمنافسة، ومنها تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها - صدور حكم من المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى مخالفته للأمر الملكي المتضمن التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في حال تغريم المنشآت الصناعية المرخصة من الجهة المختصة - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بثبوت المخالفة المنسوبة إلى المدعية وفق مراسلاتها الإلكترونية مع المنافسين، وإفادة مدير المدعية بمحضر التحقيق - عدم قبول الاستناد إلى الأمر الملكي؛ إذ إنه علاوةً على وجود أحد أعضاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية ضمن اللجنة مصدرة القرار، فإن الأمر نص على أن تتخذ وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية ما يلزم لإعداد القواعد والمعايير المناسبة

لحوكمة ما تضمنه البند ثالثاً، وإن عدم إعداد القواعد واعتمادها لا يمنع قيام لجنة المنافسة بعملها، فمتى تم اعتماد القواعد وجب العمل بموجبها - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٥، ١٩) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٥) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٩هـ.
- الأمر الملكي رقم (٣٤١٤) وتاريخ ١٤٤١/١/١٨هـ، بشأن التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في حال تغريم المنشآت الصناعية المرخصة.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠هـ حاصلها: أن لجنة النظر بمخالفات نظام المنافسة قد أصدرت قرارها رقم (١٨٧) بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٦هـ، إلا أن القرار قد تلبس بعدة عيوب توجب إلغاءه، وأهم تلك العيوب أن الأسباب التي بُني عليها القرار هي أدلة ضعيفة لا يمكن من خلالها إدانة موكلته؛ وذلك أن المراسلات عبر البريد الإلكتروني والصادرة من شركة (...)، فعلاوةً على أنها لم تصدر من موكلته، لم تتضمن ما يوجب المخالفة، إذ انحصر مضمونها بالدعوة لاجتماع تحت

مظلة لجنة رسمية، وأما محضر التحقيق، فقد حرفته المدعى عليها عن سياقه، وذلك أن إجابة الرئيس التنفيذي لموكلته بأن المدعية تتجاوب مع أسعار السوق بما يحقق أفضل النتائج للمساهمين، لا دلالة فيها على ما تسعى المدعى عليها إلى إدانة موكلته به؛ وبناءً على ما سبق، انتهى وكيل المدعية إلى طلب إلغاء القرار. وإجابة على الدعوى قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أن المراسلات عبر البريد الإلكتروني محل استناد اللجنة قد ثبت مشاركة المدعية بها، فهي ليست مجرد متلقية لها، ثم إن تلك المراسلات، وإفادة الرئيس التنفيذي للمدعية، والأثر المتحقق بتزامن رفع الشركات لأسعارها، كل ذلك مثبت لمخالفة المدعية للأنظمة، وختم ممثل المدعى عليها مذكرته بطلب رفض الدعوى. وقد أرفق ممثل المدعى عليها نسخة من رسائل البريد الإلكتروني محل الاستناد، ومحضر الضبط المتضمن إفادة الرئيس التنفيذي للمدعية بأنهم يتجاوبون فيما يتعلق بالأسعار مع واقع السوق، وأن المدعية كانت تنتظر فرصة تعافي الأسعار، ورفع الشركات لأسعارها لترفع هي الأخرى أسعارها. ثم بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢١هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: أن الأمر الملكي رقم (٣٤١٤) وتاريخ ١٤٤١/١/١٨هـ، قد تضمن وجوب التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في حالات محددة، ومن ضمنها حال فرض أي غرامة على المنشآت الصناعية، ولكون موكلته منشأة صناعية مرخصة، وعملاً بالأمر الملكي، طالب بتقديم المدعى عليها ما يثبت تطبيقها للأمر الملكي المشار إليه أعلاه. كما قدم وكيل المدعية نسخة من الترخيص الصناعي لموكلته بالرقم (...)

وتاريخ ١٤٤١/٣/١٥هـ. وإجابة على ذلك قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أن التوجيه الملكي المشار إليه صادر بعد تاريخ الدعوى الجزائية، وذلك أن التوجيه صادر بتاريخ ١٤٤١/١/١٨هـ، وقرار تحريك الدعوى صادر بتاريخ ١٤٤٠/٤/٣هـ، كما أن أحد أعضاء مجلس إدارة المدعى عليها، هو ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفقاً للمادة الرابعة من نظام المنافسة. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن دعوى المدعية هي المطالبة بإلغاء قرار لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة رقم (١٨٧) وتاريخ١٤٤٣/٢/٢٦هـ، المتضمن تغريمها بغرامة مالية قدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال؛ وعليه فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بموجب المادة (١٣/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، حيث نصت المادة الثالثة عشرة على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن."، كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى

عليه..."، كما أن هذه الدعوى موزعة على هذه الدائرة طبقاً لقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وأما عن قبولها، وبما أن المدعية تبلغت بالقرار بتاريخ ١٤٤٣/٣/٥هـ، وتقدمت بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠هـ؛ مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً؛ استناداً للمادة الثامنة عشرة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٥)، بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٩هـ، والتي نصت على أنه: "...٣-يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار...". وعن موضوعها، فإن القرار الإداري الصحيح المنتج لآثاره القانونية هو المستجمع لأركانه، من اختصاص مصدِرِه، وقيامِه على سببٍ صحيح يسوِّغ اتخاذه، وكونه وفق الشكل والإجراء الذي رسمه النظام، وأن يكون صحيحاً من حيث محله وغايته، وبفقد أي من تلك الأركان تزول من مشروعيته بقدر ما زال من أركانه، وقواعد الشكل عند إصدار القرار الإداري، ليست كأصل عام هدفاً في ذاتها، أو طقوساً لا مندوحة من اتباعها بل هي إجراءات مداها المصلحة العامة، ومصلحة الأفراد على حد السواء، وتتحقق جوهرية الإجراء الشكلي بالمصلحة المرجوة من ورائه، وإمكان صدور القرار على نحو مغاير لو روعي، وبتحقق ذلك يتصف حينئذٍ الإجراء بالجوهرية، ويكون إغفاله قادحاً في سلامة القرار وصحته، وبما أن الأمر الملكي رقم (٣٤١٤)، وتاريخ ١٤٤١/١/١٨هـ، قد نص على أن: "...ثالثاً: مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة على الوزارات والجهات المعنية الأخرى التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة

المعدنية في حال اتخاذ ما يأتي:...٢-تغريم المنشآت الصناعية المرخصة من الجهة المختصة نظاماً. رابعاً: تتخذ وزارة الصناعة والثروة المعدنية -بالتنسيق مع الجهات المعنية- ما يلزم لإعداد القواعد والمعايير المناسبة لحوكمة ما تضمنه البند (ثالثاً) المشار إليه، ورفع ذلك في مدة لا تتجاوز (٩٠) يوماً"، والبين أن غاية المنظم من هذا الإجراء هو أن تكون الوزارة المختصة بالقطاع الصناعي على دراية، وذات سلطة وقرار بكل ما من شأنه التأثير على هذا القطاع؛ كل ذلك منعاً من أي عائق يكون في طريق مستهدفات الدولة الصناعية، وهذه الغاية بينة وجلية في ديباجة الأمر الملكي المشار إليه أعلاه، إذ ورد فيها ما نصه: "بناءً على ما عرضتموه علينا في شأن الحلول العاجلة على المدى القصير لتحفيز الاستثمارات الصناعية بما يحقق أهداف (رؤية المملكة ٢٠٣٠)، وما يتطلبه ذلك من وضع ممكنات وآليات تعزز تلك الاستثمارات من حيث حجمها وارتفاع صادراتها"، وبالنظر للمصلحة المرجوة من هذا الإجراء الشكلي، وإمكان صدور القرار محل الطعن على نحو مغاير لو التزم بالأمر الملكي الوارد أعلاه، كل ذلك موجب لاعتبار تخلفه يعيب القرار في شكله عيباً موجباً لإلغائه، وبما أن القرار محل الطعن هو غرامة مالية موقعة على منشأة صناعية، وبما أن المدعى عليها لم تقدم للدائرة ما يثبت التزامها بالإجراء الشكلي الجوهري الوارد بالأمر الملكي -أعلاه-؛ مما يكون معه هذا القرار قد صدر معيباً مستحقاً للإلغاء، وغني عن البيان أن إلغاء القرار لعيب في شكله، لا يحول دون إعادة إصداره بعد اتباع الإجراءات الشكلية المعتبرة. ولا ينال مما سبق ما دفع به ممثل المدعى عليها من

أن قرار تحريك الدعوى الجزائية سابق للأمر الملكي؛ وذلك أن الأمر الملكي نص صراحة على تعين التنسيق عند التغريم، والمتمثل بإصدار القرار الطعين، لا أولى الإجراءات بالطريق إليه، فالغاية عدم إيقاع العقوبة قبل تحقق التنسيق، وتحريك الدعوى الجزائية لا ينتهي لزاماً بالعقوبة في كل حال. ولا ينال من ذلك أيضاً كون أحد أعضاء مجلس إدارة المدعى عليها ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ وذلك أن العبرة باللجنة المصدرة للقرار لا مجلس الإدارة المصدر لقرار تحريك الدعوى الجزائية.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة رقم (١٨٧) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٦هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية. وقد بنت المحكمة حكمها على: أن المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٥) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٩هـ تنص على أنه: "تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواءً أكانت مكتوبةً أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها، الإخلال بالمنافسة، وبخاصة ما يأتي: ١-تحديد أو

اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها"، وحيث ثبت قيام المستأنف ضدها بالتنسيق مع المنافسين على رفع الأسعار وتحديد الكميات فيما بينها بما عثر عليه من رسالة البريد الإلكتروني موجهة من أسمنت (م) إلى مديري شركات الأسمنت المنافسة مؤرخ في ٢٠١٨/١٠/١م، مفادها بأنه يجب خفض الإنتاج والمعروض من قبل الشركات مع تحديد (النسبة - الكمية الكلية للتخفيض المطلوب)، وبريد إلكتروني موجه من أسمنت (ع) لمديري الشركات المتنافسة، ومنها المستأنف ضدها متضمن أن الحل بين الشركات لوقف نزول الأسعار هو تحديد حد أدنى لسعر البيع، وكذلك بريد إلكتروني من شركة (ج) لشركات الأسمنت المتنافسة متضمن بأن المطلوب من الشركات هو تحديد حد أدنى للبيع، وكذلك إيميل من أسمنت (م) موجه إلى كافة الشركات، ومنها إفادة مدير المستأنف ضدها بمحضر التحقيق بأن رفع الأسعار كان بناءً على رفع الشركات الأخرى بالرياض أسعارها؛ مما يدل على تنفيذ الاتفاق لرفع الأسعار بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٦م، وكذلك الدراسة والتحليل المالي الذي يؤكد ارتفاع أسعار الشركات العاملة بقطاع الأسمنت بشهر أكتوبر لعام ٢٠١٨م جراء التنسيق فيما بينها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المخالفة في مواجهة المستأنف ضدها، وحيث نصت المادة (١٩) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون من النظام: "يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة، والحادية عشرة من هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (١٠٪)

من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز (عشرة ملايين ريال) عند استحالة تقدير المبيعات السنوية. وللجنة -في حالات تقدرها- الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة"؛ وعليه فإن ما انتهى إليه قرار اللجنة سليم، ويتعين معه رفض الدعوى. ولا ينال من ذلك ما أثاره الحكم المستأنف عليه من عدم التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب الأمر الملكي رقم (٣٤١٤) وتاريخ ١٤٤١/١/١٨هـ؛ فإنه علاوةً على وجود أحد أعضائها ضمن اللجنة مصدرة القرار، فإن الأمر الملكي نص على أن تتخذ وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية ما يلزم لإعداد القواعد والمعايير المناسبة لحوكمة ما تضمنه البند ثالثاً، وإن عدم إعداد القواعد واعتمادها لا يمنع قيام لجنة المنافسة بعملها، فمتى تم اعتماد القواعد وجب العمل بموجبها.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.